



N°...../D.P.U.A.F.

رقم / م.ت.ح.ش.ع

4220 / 14

08 DEC 2014

A

MONSIEUR HAJ EL KESSIOUI

OBJET : Note de renseignements relative au terrain objet du TF.8313/R, sis Commune Rurale de Sidi Yahya des Zaïrs, Préfecture de Skhirate-Témara.

REF : Votre demande en date du 01/12/2014 (R.N° 2427/2014).

En réponse à votre demande citée en référence, j'ai l'honneur de vous faire connaître que d'après le projet de plan d'aménagement de Sidi Yahya des Zaers (phase enquête publique et délibérations communales), la situation urbanistique du terrain concerné se présente comme suit :

- **Zone (s) et / ou secteur (s) dans lequel se situe le terrain :**
TF. 8313/R (P1) :
 - Zone RA.**TF. 8313/R (P2) :**
 - Zone RA ;
 - Zone non aedificandi RB (de protection de site totale où toute construction est interdite).
- **Equipement(s) et/ou servitude(s) existant(s) ou prévu(s) sur le terrain :**
 - Néant.

La durée de validité de la présente note de renseignements est limitée à **six (06) mois**.

Par ailleurs, il est à préciser que la présente note de renseignements est délivrée, à titre indicatif, sur la base des données contenues dans les documents joints à votre demande et ne peut ni attester de leur véracité, ni être invoquée vis-à-vis de l'Administration, pour justifier une quelconque transaction. De même, elle ne peut, en aucun cas, équivaloir à un accord pour la réalisation d'un quelconque projet, lequel doit respecter les prescriptions des lois et règlements en vigueur, notamment :

- le dahir n° 1-92-31 du 15 Hijja 1412 (17 juin 1992) portant promulgation de la loi n° 12-90 relative à l'Urbanisme et son décret d'application ;
- le dahir n° 1-92-7 du 15 Hijja 1412 (17 juin 1992) portant promulgation de la loi n° 25-90 relative aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements et son décret d'application ;
- la circulaire n° 1500/2000 du 6 octobre 2000, relative à la simplification des circuits et procédures d'instruction des demandes d'autorisation de construire, de lotir, de créer un groupe d'habitations et de morceler ;
- le décret n°2-08-520 du 28 Octobre 2008, fixant la liste des cercles, des Caïdats, et des Communes Urbaines et Rurales du Royaume ainsi que le nombre de conseillers à élire dans chaque Communes.
- le décret n°2-13-424 du 24 Mai 2013 portant promulgation du règlement général de construction fixant les conditions d'octroi des autorisations de construire, de lotir, de créer des groupes d'habitations et de morceler.
- les alignements communaux ;

Veuillez agréer l'expression de mes salutations distinguées.

La Directrice de l'Agence
Urbaine de Skhirate-Témara

Hafida AARAB

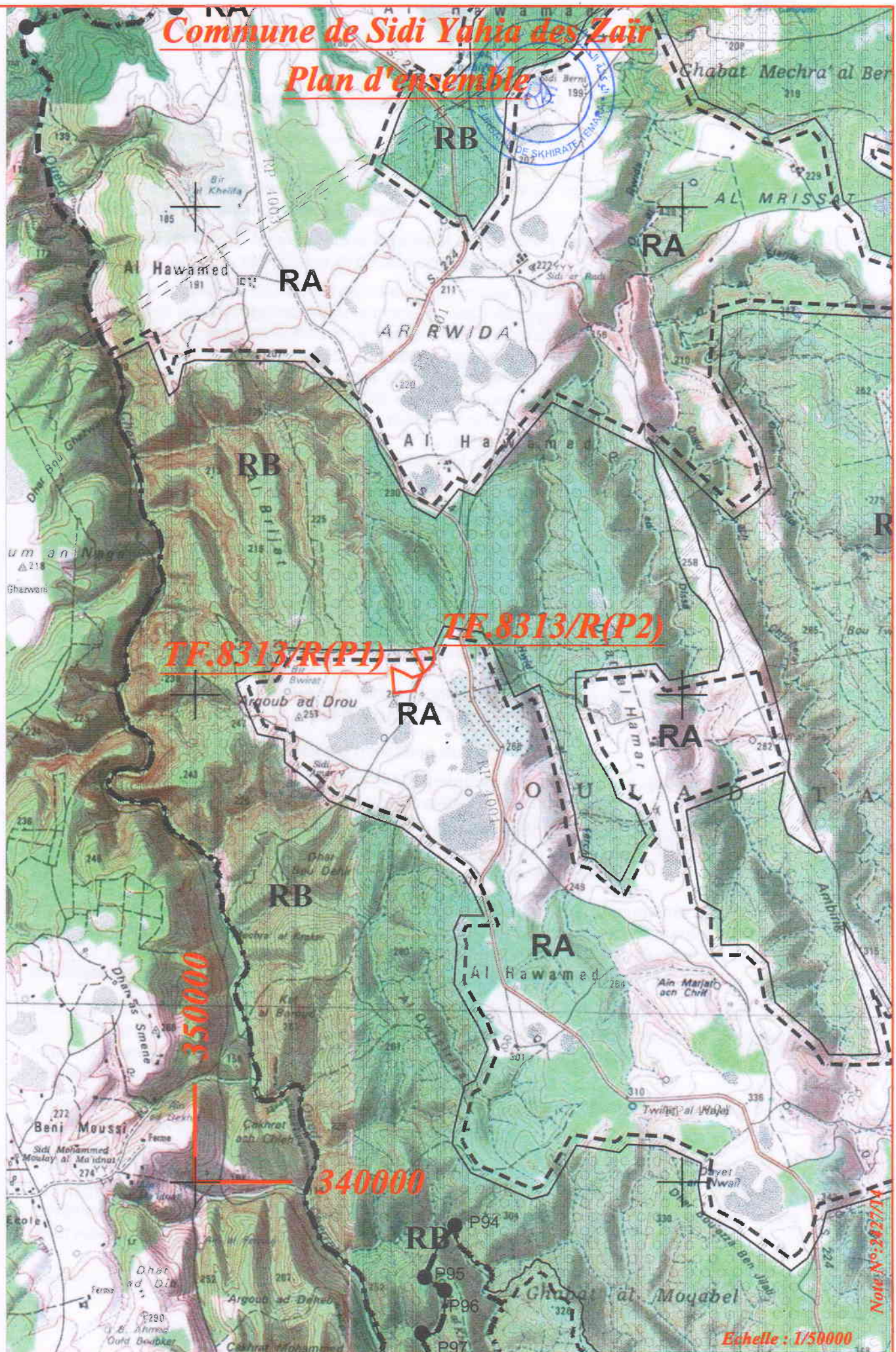


P.J : - une copie de la réglementation applicable aux zones susvisées.
- extrait du projet de plan d'aménagement.

شارع مولاي على الشريف ، عمارة رقم 462 تمارة الهاتف: 05.37.60.08.99 الفاكس: 05.37.60.99.52

Avenue Moulay Ali Charif., Immeuble N°462 TEMARA. Tél : 05.37.60.08.99 Fax : 05.37.60.99.52

0000



Note No: 24297

CHAPITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE RA

Article 1-RA : Définition de la zone

La zone RA comprend l'ensemble des terrains à vocation agricole, elle peut recevoir de l'habitat, les bâtiments annexes indispensables à l'exploitation agricole et des activités agro-industrielles liées à l'agriculture ou à l'élevage.

Toutefois certaines zones rurales peuvent recevoir des activités autres que celles énumérées ci-dessus au vu de leurs spécificités et de leur emplacement :

- Activités hôtelières ou touristique dans des zones rurales présentant des potentialités naturelles ou paysagères (vues sur lacs, forêts, pâturages,...etc.)
- Activités industrielles autres que celles liées à l'agriculture dans des zones rurales présentant des particularités (présence de gisements ou carrières nécessitant l'installation d'unités industrielles à proximité, regroupement d'unités industrielles pour une optimisation de l'utilisation des infrastructures existantes ou à créer,...etc.). Ces zones seront délimitées en concertation avec les services concernés (Préfecture, Commune, Agence Urbaine, Tourisme, Industrie, Centre Régional d'Investissement,...etc.) et ce, pour éviter tout équivoque et tout dérapage à ce sujet .

L'ouverture et l'exploitation des carrières sont obligatoirement soumises à l'obtention des autorisations nécessaires ainsi qu'à l'acceptabilité environnementale.

Article 2-RA : Type d'occupation ou d'utilisation du sol interdits

Sont interdits dans la zone RA :

- Les activités industrielles autres que les activités agro-industrielles ; sauf pour les cas explicités ci-haut.
- Les activités commerciales, de bureaux, touristiques, hôteliers ou autres ; sauf pour les cas explicités ci-haut.
- Les constructions en lisière des forêts, conformément aux dispositions du dahir du 10 octobre 1917, relatif à la conservation et à l'exploitation des forêts.

Article 3-RA : Possibilités maximales d'utilisation du sol

Tout projet de construction dans la zone RA est soumis aux dispositions des articles 34, 35, 36 et 37 du décret d'application de la loi 12-90 relative à l'urbanisme.

Toutefois, le minimum parcellaire ne peut être inférieur à 2500 m² et ce, exclusivement pour les parcelles issues du partage d'un héritage, ou jugement de partage prononcé par les tribunaux sauf exception à soumettre à l'avis de la commission habilitée.

Par ailleurs, et vu que ces zones rurales sont couvertes par des documents d'urbanisme, toute opération de partage doit faire l'objet d'un lotissement et ce, conformément à l'article 21 de la loi 25-90 relative aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements. Les voies de lotissement dans Les zones RA doivent respecter une emprise minimale de 12m.

Pour les secteurs présentant des difficultés d'électrification et d'adduction d'eau potable (hors site inexistant, éloignement des réseaux,...etc.) ces opérations peuvent être présentées sous forme d'opérations de lotissements (article 21 précité) avec un minimum parcellaire de 1 hectare.

A préciser que s'agissant d'un lotissement, la deuxième partie de l'alinéa 2 de l'article 34 de la loi 12-90 relative à l'urbanisme ne peut être appliquée.

Article 4-RA : Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale est de 8,50 pour l'habitat. Elle peut faire l'objet de dérogation conformément à l'article 36 du décret précité pour les constructions autres que celles réservées à l'habitat et ce, pour répondre à des exigences techniques ou d'usage.

Article 5-RA : Implantations des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ainsi qu'aux limites séparatives ou mitoyennes

Conformément à l'article 46 de la loi 12-90 relative à l'urbanisme, toute construction doit observer un recul minimal de :

- 10m par rapport aux limites des emprises des voies publiques ;
- 5m par rapport aux limites latérales ou de fond de parcelle.

Article 6-RA : Stationnement des véhicules

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des emprises des voies publiques.

CHAPITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE RB

Article 1.RB : Définition de la zone

La Zone RB est une zone de protection totale de site, toute construction quelle que soit sa nature y est strictement interdite sauf pour certains cas explicités ci-après.

La zone RB correspond aux servitudes non aedificandi suivantes :

- **Servitudes de protection des cimetières** : Le plan d'aménagement localise et limite les cimetières existants, les extensions de cimetières existants et les cimetières à créer.

Les cimetières sont entourés par une zone non-aedificandi de 30 m de largeur indiqué sur le document graphique au sein de laquelle toute construction est strictement interdite.

- **Servitudes de protection du patrimoine historique et archéologique** : des servitudes non-aedificandi de protection du patrimoine historique et archéologique sont imposées autour des monuments historiques, et autour des sites archéologiques. Les largeurs de ces emprises sont fixées par les services compétents en la matière et sont strictement interdites à toute construction.

La conservation des monuments historiques et des sites classés sera soumise pour chaque cas aux directives du Ministère des Affaires Culturelles.

- **Servitudes de protection des emprises réservées aux passages d'infrastructures** : les servitudes non-aedificandi relatives aux emprises de passage d'infrastructures de distribution d'eau, d'énergie électrique, et des autoroutes figurant sur le plan avec une légende appropriée. Les largeurs de ces emprises sont fixées par les services compétents en la matière.

- **Servitudes de protection de la forêt** : des servitudes non-aedificandi de protection de la forêt sont imposées autour de cette dernière. La largeur de ces emprises est fixée par les services compétents en la matière. Tout aménagement ou construction dans ces emprises est subordonné de l'avis obligatoire et impératif des services des eaux et forêt.

- **Servitudes des oueds, cours d'eau et dayas** : Les zones inondables des oueds figurant sur le plan et représentées par un graphique approprié sont interdites à toute construction.

Les zones inondables des cours d'eau et des dayas figurant sur le plan et représentées par un graphique approprié peuvent être aménageables et constructibles sous réserve de présenter des études techniques établis par des bureaux d'études spécialisés attestant de la possibilité de leur aménagement et leur constructibilité par la réalisation d'ouvrages et de travaux adaptés permettant cette possibilité.

Ces études ainsi que la réalisation de ces ouvrages et ces travaux doivent être impérativement validés et approuvés par l'Agence du Bassin Hydraulique de Bouregreg et de la Chaouia.